

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 776 del 22/11/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 354 del 22/11/2023

PNRR: Missione M2 componente C4 Investimento I2.2 - Next Generation EU
Contributi ex Legge n° 145/2018, art. 1, commi 139-14. Decreto del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2021.

OGGETTO: *"Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido"*.

Presa d'atto rinuncia del Direttore dei Lavori e conferimento nuovo incarico D.L.-

CUP: C87B20000560001 - **CIG:** 911161568F **IMP.:** **CAP.** - **COD.**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone testualmente:"Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni 2021 al 2025;

-il comma 38 della legge del 27 dicembre 2019 n.160 apporta delle modifiche alla Legge n. 145 art. 1 comma 139 assegnando ai comuni contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo per l'anno 2021 € 350 milioni, 450 milioni per il 2022, 550 milioni per ciascuno degli anni 2023 – 2025;

-il Comune di Squillace è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 500.435,00 concesso dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

-con deliberazione n. 91 del 10.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido"*, redatto dal R.T.P. costituito da: Ing. Gilda Rita Lifrieri (Capogruppo/Mandatario), Ing. Giulia Abbruzzo (Mandante), Ing. Francesco Falcone (Mandante), Ing. Marika Vasta (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Andrea Leuzzi (Mandante), per l'importo complessivo di € 500.435,00 suddiviso in € 319.229,58 per lavori a base d'asta, € 6.384,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 174.820,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione n° 434 in data 03/12/2021, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

-con propria determinazione n° 74 del 21.02.2022, è stato affidato al RTP Ing. Giulia Abbruzzo, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2938, con studio tecnico in via Alessi n° 6 - 88069 Squillace (CZ), e Ing. Francesco Falcone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro alla sezione B n° 30, con studio tecnico in viale dei Normanni n° 16 - 88069 Squillace (CZ), l'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

-con propria determinazione n° 137 del 04/04/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta RTI costituenda tra EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) con sede in via G. da Verrazzano C.P. 16 n. 11 a Catanzaro - P.I. 03054670793, ed impresa ROMANO s.r.l. (Mandante) con sede in loc.tà Baracconi snc a Jonadi (VV) - P.I. 03560180790, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 83,061 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 14,950% pari ad un importo netto di € 271.504,76 oltre € 6.384,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con determinazione n° 301 del 19/07/2022 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, divenuta quindi definitiva, dell'appalto dei lavori di *"Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido"*;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Rilevato che:

-a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n° 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n° 77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

-successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n° 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A);

-in particolare, risulta, tra le altre, affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";

Dato atto che:

-con comunicazione, acclarata al protocollo generale dell'Ente al prot. n° 6221 del 02/11/2023, il tecnico incaricato, Ing. Giulia Abbruzzo, rinunciava formalmente all'incarico professionale di Direzione dei Lavori del cantiere dei lavori di *"Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido"*, per causa di incompatibilità;

-al fine di non pregiudicare le attività programmate di questa Amministrazione comunale e poter proseguire tempestivamente i lavori di che trattasi, occorre procedere alla nomina di un nuovo tecnico per l'espletamento dell'incarico di cui sopra con particolare riferimento a "Direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione";

Preso atto, altresì, che l'importo della parcella professionale, calcolato in conformità al D.M. 143 del 30.10.2013, ed in base a quanto offerto dall'Ing. Giulia Abbruzzo in sede di gara, è pari a € 8.020,52 a cui dovranno essere aggiunti gli oneri previdenziali e l'IVA come per legge;

Considerato che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, come sopra dettagliata (Direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ammonta ad € 8.020,52 oltre IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 che prescrive: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visto l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";

Visto che:

-per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, approvato con determinazione n° 173 del 10/05/2021, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi già attribuiti;

-all'Albo Operatori Tecnici di questo Comune risulta iscritto il professionista Ing. Aversa Salvatore, nato a Catanzaro il 08/12/1983, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con n° 2824 - C.F.:

VRSSVT83T08C352E, con sede legale dello studio tecnico alla via Provinciale per Copanello n. 74 - 88069 Staletti (CZ), il quale presenta i necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Dato atto che il suddetto professionista, Ing. Aversa Salvatore, a seguito di negoziazione, si è reso disponibile ad eseguire l'incarico in R.T.P. della direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "*Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido*", per l'importo di € 8.020,52 oltre IVA e Cassa Professionale, in conformità a quanto offerto dall'Ing. Giulia Abbruzzo in sede di gara;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Viste le Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al D.Lgs. n° 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21/02/2018;

Considerato che nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a), appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Visti:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Verificato che:

-il suddetto professionista, secondo gli atti nella disponibilità di questo ufficio, è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, come prescritti dalle norme vigenti in materia;

-dalla certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_1981828 del 21/11/2023, si evince che l'Ing. Aversa Salvatore risulta in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto quindi, di procedere con l'affidamento dell'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di "*Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido*";

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di recepire ed approvare** la comunicazione dell'Ing. Giulia Abbruzzo, prot. n° 6221 del 02/11/2023, per le motivazioni in essa contenute, di rinuncia all'incarico professionale di Direzione Lavori del cantiere dei lavori di "*Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido*";
2. **di affidare**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'Ing. Aversa Salvatore, nato a Catanzaro il 08/12/1983, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con n° 2824 - C.F.: VRSSVT83T08C352E, con sede legale dello studio tecnico alla via Provinciale per Copanello n. 74 - 88069 Staletti (CZ), per l'importo di € 8.020,52 oltre IVA ed oneri contributivi, l'incarico in R.T.P. per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di

regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la “Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido”;

3. **di approvare** lo schema di convenzione, allegato alla presente, da stipulare con il professionista incaricato;
4. **di stabilire** che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati al formale ed effettivo accreditamento del finanziamento concesso al Comune di Squillace ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2021 per la Messa in sicurezza di edifici e del territorio;
5. **di individuare** nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'espletamento dei predetti servizi, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i fondi di cui al finanziamento in parola;
6. **di prendere atto** che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione è individuato nella persona dell'arch. Antonio Macaluso;
7. **di disporre** che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 “*tracciabilità dei flussi finanziari*” l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
8. **di dare atto** che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
9. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
10. **di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
11. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
12. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
13. **di dare atto** che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa;
14. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)